ДОГОВОР № __
на оказание платных образовательных услуг

г.Комсомольск-на-Амуре «___ » _____20 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Школа вождения «Авто-Статус» (далее - ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус»), действующее на основании лицензии на образовательную деятельность регистрационный номер № ЛО35-01286-27/01097286, выданной Министерством образования и науки Хабаровского края от 18.03.2024г. (действительна бессрочна) , в лице директора Зайдулина Рената Тальгатовича, действующего на основании Приказа № 1 от 02.09.2022г. (О втуплении в должность), Устава, Федеральных Законов «Об образовании», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны

и_____

зарегистрирован по адресу_____

_____

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется произвести обучение «Обучающегося» в составе учебной группы в полном объеме по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», с нормативным сроком обучения 190 часов на МКПП (механическая кпп), 188 часов обучения на АКПП (автоматическая кпп) **(нужное подчеркнуть)** по очной форме обучения, на основании заявления «Обучающегося» или направления с предприятия. Срок обучения 2,5 месяца с момента заключения договора.

2. Обязанности Исполнителя

2.1. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами производственного обучения вождению автомобилями, средствами обучения.

2.2. Создать «Обучающемуся» безопасные условия обучения.

2.3. Успешно сдавшему внутришкольные квалификационные экзамены «Обучающемуся» выдать Свидетельство о профессии «Водитель».

2.4. Представить «Обучающегося» получившего Свидетельство о профессии «Водитель» для сдачи первичных квалификационных экзаменов в РЭО ГИБДД.

3. Обязанности Обучающегося

3.1. Своевременно посещать теоретические, лабораторно-практические и индивидуальные занятия по обучению вождению автомобиля.

3.2. Глубоко овладевать теоретическими и практическими знаниями, своевременно выполнять домашние и контрольные задания.

3.3. Бережно относиться к учебным автомобилям, не допускать порчи технических и других средств обучения.

3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, Правила производственной санитарии, требования техники безопасности и пожарной безопасности на теоретических и практических занятиях.

3.5. Своевременно по требованию «Исполнителя» предоставлять необходимые документы для оформления учебной документации.

3.6. После прохождения комплекса образовательных услуг по Договору, сдать внутришкольные квалификационные экзамены.

3.7. После получения Свидетельства установленного образца, подписать Акт о выполнении услуг по настоящему Договору (Приложение № 1). В случае отказа подписать Акт о выполнении услуг без уважительных причин в течение трех дней, Акт будет подписан «Исполнителем» в одностороннем порядке.

ОБРАЗЕЦ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ЧОУ ДПО ШВ "АВТО-СТАТУС", ЗАЙДУЛИН РЕНАТ ТАЛЬГАТОВИЧ, ДИРЕКТОР **10.07.24** 12:13 (MSK) Сертификат E02A2F986846F14EF0EC2BAD42638FA512C156E4
Действует с 20.11.23 по 20.02.25

4. Взаиморасчеты сторон

4.1. Согласно калькуляции, стоимость по теоретической подготовке по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» составляет СУММА (СУММА прописью) руб. без учета ГСМ.

4.2. «Обучающийся» производит оплату учебного процесса путем перевода на расчетный счет «Исполнителя» денежной суммы, соответствующей калькуляции стоимости обучения или оплачивает в кассу «Исполнителя». Оплату за обучение можно производить частями, первый взнос не менее 50% (СУММА прописью) руб. 00 коп. Полный расчет производится в течение месяца после начала обучения.

5. Права сторон

5.1. Права «Исполнителя»:

5.1.1. В случае неявок «Обучающегося» на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов (не прошедший промежуточную аттестацию в полном объеме). «Исполнитель» имеет право не допускать «Обучающегося» к итоговой аттестации (внутришкольным экзаменам). «Обучающийся», может быть допущен к итоговой аттестации при наличии всех промежуточных зачетов со следующей группой.

5.1.2. В случае неудовлетворительной сдачи «Обучающимся» квалификационных экзаменов в ГИБДД, «Исполнитель» имеет право назначить дополнительную подготовку по вождению в необходимом количестве часов, но не менее 2-х часов. Не сдавшие со второго раза не менее 4-х часов, не сдавшие экзамен с 3-го раза и более не менее 10 часов и ПДД за дополнительную плату, согласно прейскуранту цен за дополнительные услуги.

5.2. Права «Обучающегося»:

5.2.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), «Обучающийся» вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

5.2.2. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. «Обучающийся» также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.2.3. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, «Обучающийся» вправе по своему выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

5.2.4. «Обучающийся» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность «Исполнителя»:

6.1.1. В случае невыполнения условий договора или других условий «Исполнитель» несет ответственность в соответствии законодательства РФ, возникшие разногласия решаются в судебном порядке.

6.1.2. В случае приостановлении действия лицензии на право ведения образовательной деятельности, «Исполнитель» обязан продолжить обучение «Обучающемуся» после возобновления действия лицензии.

6.1.3. В случае аннулирования лицензии либо прекращение деятельности предприятия «Исполнитель» возвращает «Обучающемуся» оплаченную к этому моменту сумму за обучение.

6.1.4. В случае, если «Обучающийся» по каким-либо причинам не посещал занятия по

ОБРАЗЕЦ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ЧОУ ДПО ШВ "АВТО-СТАТУС", ЗАЙДУЛИН РЕНАТ ТАЛЬГАТОВИЧ, ДИРЕКТОР **10.07.24** 12:13 (MSK) Сертификат E02A2F986846F14EF0EC2BAD42638FA512C156E4
Действует с 20.11.23 по 20.02.25

теоретическому обучению и/или практическому вождению согласно утвержденного графика, или посетил не в полном объеме, то «Исполнитель» не несет ответственности за выполнение сроков по настоящему Договору (п.1.1).

6.1.5. В случае предоставления «Обучающимся» недостоверных документов, несвоевременного предоставления необходимых документов для оформления учебной документации «Исполнитель» снимает с себя ответственность за допуск «Обучающегося» к квалификационным экзаменам в ГИБДД.

6.2. Ответственность «Обучающегося»:

6.2.1. В случае невыполнения условий договора «Обучающийся» может быть отчислен из состава учебной группы.

6.2.2. **В случае сокрытия «Обучающимся» информации о лишении права управления транспортным средством какой-либо категории, «Исполнитель» не несет ответственности за допуск его к сдаче экзаменам в ГИБДД. Возврат денежных средств в этом случае не производится.**

6.2.3. В случае несвоевременного внесения аванса «Обучающийся» исключается из состава учебной группы.

7. Особые условия

7.1. В случае невозможности продолжения обучения «Обучающимся» по уважительной причине «Исполнитель» возвращает «Обучающемуся» нереализованную на обеспечение учебного процесса сумму денежных средств (поступивших на расчетный счет «Исполнителя» или в кассу «Исполнителя») за обучение «Обучающегося». Или предлагает обучение «Обучающемуся» в следующих учебных группах.

7.2. **В случае систематических пропусков занятий (свыше 10% времени теоретического обучения и/или 5% времени практического вождения) без уважительных причин «Обучающемуся» объявляется замечание.**

7.3. **В случае грубого нарушения внутреннего распорядка, систематических пропусков занятий (свыше 20% времени теоретического обучения и/или 10% времени практического вождения) без уважительных причин «Обучающийся» исключается из состава учебной группы. Возврат денежных средств за обучение «Обучающемуся» в этом случае не производится.**

7.4. В случае если «Обучающийся» не прошел итоговую аттестацию (внутришкольный экзамен) или не явился на нее без уважительной причины, «Исполнитель» назначает повторную аттестацию. За проведение повторной аттестации «Обучающийся» платит расчетную сумму в соответствии с калькуляцией стоимости повторной аттестации.

7.5. С программой подготовки водителей транспортных средств категории «В», Уставом и лицензией «Обучающийся» ознакомлен.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения между «Исполнителем» и «Обучающимся» составляются в двух экземплярах, в письменной форме.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.3. По инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

- применение к «Обучающемуся», достигшему возраста 16 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение «Обучающимся» по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус», повлекшего по вине «Обучающегося» его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Обучающегося».
- систематический пропуск занятий и непрохождение или прохождение с неудовлетворительным результатом проверок знаний по изучаемым учебным предметам «Обучающимся».

8.5 При наличии обстоятельств, указанных в п. 7.4. настоящего Договора и отсутствии документально подтвержденных уважительных причин их наличия, настоящий Договор расторгается «Исполнителем» в одностороннем порядке, и произведённая оплата услуг не возвращается.

8.6. Если «Обучающийся» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и сотрудников «Исполнителя», расписание занятий или препятствует нормальному

ОБРАЗЕЦ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ЧОУ ДПО ШВ "АВТО-СТАТУС", ЗАЙДУЛИН РЕНАТ ТАЛЬГАТОВИЧ, ДИРЕКТОР **10.07.24** 12:13 (MSK) Сертификат E02A2F986846F14EF0EC2BAD42638FA512C156E4
Действует с 20.11.23 по 20.02.25

осуществлению образовательного процесса, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора после 2-х предупреждений.

8.7. Договор считается расторгнутым со дня уведомления «Исполнителем» «Обучающегося» об отказе от исполнения договора.

8.8. При расторжении настоящего Договора по инициативе «Обучающегося», «Обучающемуся» возвращается часть внесенных им денежным средств за обучение, за вычетом стоимости фактически оказанных ученику услуг.

9. Срок действия Договора.

9.1. Настоящий Договор действует с_____г., на срок 6 (шесть) месяцев.

9.2. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Обучающийся

_____

(ФИО)

Проживающий(ая) по адресу:

_____

Паспорт Серия_____ номер_____

выдан_____

_____

Дата рождения_____

СНИЛС_____

Подпись

_____(_____)

Исполнитель

ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус» Адрес: 681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Курская, д. 22.
Тел. +7 924 920 1787
ИНН 2703105466
КПП 270301001, БИК 044525411, ОГРН1222700013910 р/сч 40703810308580000010, к/сч 30101810145250000411, Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА

Директор

_____Зайдулин Р.Т.

м.п.

ОБРАЗЕЦ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ЧОУ ДПО ШВ "АВТО-СТАТУС", ЗАЙДУЛИН РЕНАТ ТАЛЬГАТОВИЧ, ДИРЕКТОР **10.07.24** 12:13 (MSK) Сертификат E02A2F986846F14EF0EC2BAD42638FA512C156E4
Действует с 20.11.23 по 20.02.25

ОБРАЗЕЦ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ЧОУ ДПО ШВ "АВТО-СТАТУС", ЗАЙДУЛИН РЕНАТ ТАЛЬГАТОВИЧ, ДИРЕКТОР **10.07.24** 12:13 (MSK) Сертификат E02A2F986846F14EF0EC2BAD42638FA512C156E4
Действует с 20.11.23 по 20.02.25